

(๒) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จากการออกคำสั่ง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการสาธารณสุข อนามัย และเหตุเดือดร้อนรำคาญ

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้ออกใบอนุญาตให้บริษัท อ. จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรับซื้อขี้ยางพารา ก่อสร้างลานตากขี้ยางพารา โกดัง และบ่อบำบัดน้ำกรด เพื่อใช้เป็นโรงเก็บพืชผลทางการเกษตร (ยางกันถ้วย) และใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. และลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสำนักงานประกอบกิจการดังกล่าว โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากอยู่ใกล้บ้านเรือนของราษฎรและผู้ฟ้องคดี จึงฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แม้คดีนี้ ผู้ฟ้องคดีจะฟ้องขอให้เพิกถอนใบอนุญาตให้บริษัท อ. จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรับซื้อขี้ยางพารา (ยางกันถ้วย) ก่อสร้างลานตากขี้ยางพาราฯ แต่เมื่อการประกอบกิจการรับซื้อขี้ยางพารา (ยางกันถ้วย) เป็นที่ประจักษ์โดยทั่วไปว่า หากไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีแล้วก็จะก่อให้เกิดผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัยโดยรอบและคุณภาพของสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาหลักกฎหมายทั่วไป หลักหนึ่งของกฎหมายสิ่งแวดล้อมคือ หลักการป้องกันไว้ก่อน (Precautionary Principle) เพราะหากเกิดความเสียหายขึ้นแล้วอาจยากต่อการเยียวยาแก้ไขหรือถึงขั้นที่ไม่สามารถเยียวยาแก้ไขได้ ผู้ฟ้องคดีซึ่งอยู่อาศัยในท้องที่อันเป็นชุมชนท้องถิ่นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีสิทธิมีส่วนร่วมในการจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฎหมายบัญญัติตามมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการออกใบอนุญาตให้บริษัท อ. จำกัด ก่อสร้างลานตากขี้ยางพารา โกดัง และบ่อบำบัดน้ำกรด และใบอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. และลานอเนกประสงค์ เพื่อใช้เป็นสำนักงานในการดำเนินกิจการดังกล่าว และเมื่อคำขอให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าวเป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติ



จัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๖๑/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาตามประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบอัตโนมัติขององค์การบริหารส่วนตำบลแมต ฟ้องขอให้เพิกถอนประกาศของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแมต (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา โดยที่ประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคานั้น มีลักษณะเป็นการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ในการอนุมัติสั่งจ้างในกระบวนการเสนอราคาเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามข้อ ๑ (๒) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ เมื่อต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้มีประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา และประกาศผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้ชนะการเสนอราคาแทน ประกาศดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองด้วยเช่นกัน กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากประกาศฉบับพิพาท และศาลปกครองมีอำนาจออกคำบังคับตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ ส่วนมาตรา ๑๑๙ วรรคห้า แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บัญญัติให้ผู้อุทธรณ์ที่ไม่พอใจคำวินิจฉัยอุทธรณ์หรือการยุติเรื่องอุทธรณ์มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเรียกค่าเสียหายจากหน่วยงานของรัฐได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว บทบัญญัติดังกล่าวหาได้มีผลเป็นการจำกัดสิทธิในการฟ้องคดีของผู้เดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของหน่วยงานของรัฐที่กระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นสิทธิที่มีอยู่แต่เดิมให้เหลือเพียงสิทธิฟ้องเรียกให้ชดเชยค่าเสียหายได้แต่เพียงอย่างเดียวไม่ เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์ประกาศยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการเสนอราคา และได้รับแจ้งว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๕๗/๒๕๖๖)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

เมื่อพระราชบัญญัติหนายความ พ.ศ. ๒๕๒๘ บัญญัติให้ศาลพนักงานอัยการ หรือพนักงานสอบสวน ซึ่งเป็นองค์กรหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม มีสิทธิแจ้งให้คณะกรรมการมรรยาทหนายความดำเนินการเกี่ยวกับมรรยาทหนายความได้ โดยเฉพาะในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล หากความปรากฏต่อศาลว่า มีพฤติการณ์อันสมควรให้มีการสอบสวนมรรยาทหนายความ ศาลที่พบพฤติการณ์ดังกล่าวย่อมมีสิทธิแจ้งให้คณะกรรมการมรรยาทหนายความดำเนินการเกี่ยวกับมรรยาทหนายความแก่หนายความผู้นั้นได้ เมื่อการปฏิบัติหน้าที่ของนาย ก. หนายความ ในระหว่างการพิจารณาคดีหมายเลขดำที่ อ. ๓๗๓/๒๕๕๒ ของศาลปกครองสูงสุดที่ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโดยไม่ได้แจ้งถึงเหตุผลและความจำเป็นให้ศาลทราบถึงสองครั้ง ย่อมมีผลกระทบต่อระบบการอำนวยความสะดวกในทางปกครองโดยรวม การที่คณะกรรมการสภานายความ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งเป็นองค์กรควบคุมการประกอบวิชาชีพหนายความและได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจทางปกครองในการควบคุมตรวจสอบผู้ประกอบการวิชาชีพหนายความได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการตามที่กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมมรรยาทหนายความกำหนดไว้ ตามที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือรายงานพฤติกรรมของนาย ก. จนกระทั่งได้มีมติยกคำแจ้งกล่าวหาของผู้ฟ้องคดี ย่อมทำให้ข้อกล่าวหาดังกล่าวตกไปไม่สามารถคุ้มครองความเดือดร้อนเสียหายจากความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพหนายความได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะหน่วยธุรการของศาลปกครองและมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองตามคำสั่งของศาลปกครองตามมาตรา ๗๗ (๑) และ (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ย่อมมีสิทธินำคดีมาฟ้องเพื่อขอให้ศาลปกครองตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งชี้ขาดดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีได้ ประกอบกับการที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งชี้ขาดของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคำขอที่ศาลมีอำนาจกำหนดคำบังคับให้ได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามนัยมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัตินี้เช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๙๙/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ของโรงเรียน ก. ประสงค์ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ผู้ถูกฟ้องคดี)



ที่ ๓) แจ้งตามหนังสือลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่อนุมัติให้โรงเรียน ก. เก็บเงินบำรุงการศึกษา สนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง ตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเป็นคดีพิพาท เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งทางปกครองโดยไม่ชอบ ด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อประกาศ ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ออกโดยอาศัยคำสั่งอนุมัติของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่แจ้งตามหนังสือดังกล่าว ระบุไว้ ชัดแจ้งว่า ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยเฉพาะห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ นำเงิน บำรุงการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๔,๐๐๐ บาท ไปชำระให้แก่โรงเรียนผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา หรือตู้ ATM ของธนาคารฯ ในระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ กรณีจึงอาจมีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีให้จำต้องปฏิบัติตาม ผู้ฟ้องคดีจึงอยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟ้อง ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๒๒/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

เมื่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (คณะกรรมการ ป.ป.ท.) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีฐานะเป็นกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และมีอำนาจได้สวน รวมทั้งวินิจฉัยเพื่อมีมติชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแก่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็น พนักงานเทศบาล ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลปกครองฯ การมีมติชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวย่อมมีผล ตามกฎหมายผูกพันให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนผู้ฟ้องคดีต้องพิจารณา โทษทางวินัยตามฐานความผิดที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีมติชี้มูลไว้ โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ สอบสวนวินัยอีก ศาลย่อมมีอำนาจตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมติชี้มูลความผิดทางวินัย ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยพิจารณาตรวจสอบอำนาจหน้าที่ ขั้นตอนและวิธีการสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ซึ่งดำเนินการโดยคณะอนุกรรมการได้สวนข้อเท็จจริงที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้ง รวมทั้งมติชี้มูล ความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงว่า ได้ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ซึ่งศาลย่อมมีอำนาจ คลุพินิจอย่างอิสระที่จะพิจารณาคดีไปตามรูปคดี โดยไม่จำเป็นต้องยึดถือพยานหลักฐานจากสำนวนคดี



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อย่างไรก็ตาม เมื่อมติชี้มูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวมิได้มีผลกระทบโดยตรงต่อผู้ฟ้องคดี คงมีผลเพียงจำกัดดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณา วินิจฉัยว่าผู้ได้บังคับบัญชากระทำผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ อันเป็นการเตรียมการและการดำเนินการ ของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองซึ่งถือเป็นกระบวนการภายใน ศาลไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งเพิกถอน รายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงและมติชี้มูลความผิดทางวินัยของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการชี้มูลความผิดแก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผล แห่งคำวินิจฉัยของศาล แม้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครราชสีมา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้พิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีแล้วมีมติให้ยกอุทธรณ์ แต่การที่ศาลจะวินิจฉัยว่าคำวินิจฉัยอุทธรณ์ ดังกล่าวเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ มีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยก่อนว่า คำสั่งของนายกเทศมนตรี ตำบลบ้านยาง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ที่สั่งลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการตามมติชี้มูลความผิด ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายที่มีอำนาจยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๑๖๐/๒๕๖๖)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย

**กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม**

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ที่กำหนดแนวปฏิบัติในการเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปสำหรับผู้ให้บริการ โครงข่ายโทรทัศน์ระบบเคเบิล นั้น มติดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดแนวปฏิบัติให้ผู้รับใบอนุญาต เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ระบบเคเบิลรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัดและประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด ที่มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการแพร่ภาพแพร่เสียง ทางเคเบิลทีวี ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ เพื่อให้บริการโครงข่าย กระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ระดับท้องถิ่นจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ การเผยแพร่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอธิบายข้อยกเว้น



การเผยแพร่บริการโทรศัพท์ที่เป็นการทั่วไปเท่านั้น ซึ่งสาระสำคัญของหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ถูกกำหนดไว้แล้วตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรศัพท์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรศัพท์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ สำหรับกรณีที่มีมติดังกล่าวระบุว่า ให้ผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์ระบบเคเบิลดำเนินการให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติข้างต้นให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กสท. จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการกำหนดค่าปรับทางปกครองให้ชำระในอัตราไม่เกินวันละ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตต่อไป นั้น ตามรายการการประชุมครั้งดังกล่าวก็ยังไม่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่ามีผู้ใดรวมทั้งผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าได้กระทำการฝ่าฝืนต่อประกาศดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีจึงเป็นการแจ้งให้ผู้รับใบอนุญาตเพื่อให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์ระบบเคเบิลรวมถึงผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าทราบว่า หากมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะใช้มาตรการบังคับทางปกครองต่อไปในลักษณะอย่างไรได้บ้างเท่านั้น มิใช่คำเตือนเป็นหนังสือก่อนใช้มาตรการบังคับทางปกครอง เพื่อให้มีการกระทำหรือละเว้นกระทำตามคำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด ส่วนหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ส่วนที่สุด ที่ สทท ๔๐๐๒/ว ๑๗๖๑๑ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ นั้น เป็นเพียงหนังสือแจ้งมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าทราบ ฉะนั้นมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว จึงมิใช่การใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตให้บริการโครงข่ายโทรศัพท์ระบบเคเบิลหรือผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าอันจะเป็นคำสั่งทางปกครองหรือกฎหมายตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และหากผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าไม่ปฏิบัติตามมติดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ยังไม่มีอำนาจดำเนินการใช้มาตรการบังคับทางปกครองใด ๆ แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้า ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเก้าจึงมิได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้จากมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ และหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ที่จะมิตสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๔๖/๒๕๖๖ และที่ อร. ๕๐/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

ผู้ฟ้องคดีประกอบธุรกิจทำและจำหน่ายสินค้าเหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบสังกะสีแบบจุ่มร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วน โดยนำเข้าวัตถุดิบ (เหล็ก) จากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อใช้ในการผลิตสังกะสี ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำขอรับบริการตรวจประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงาน และพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แจ้งให้พนักงานของผู้ฟ้องคดีทราบว่า มีการออกกฎกระทรวงกำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องยื่นขออนุญาตการผลิตเหล็กม้วนที่มีอยู่ในโรงงานก่อนจึงจะสามารถทำการผลิตได้ และเหล็กม้วนจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งห้ามมิให้นำวัตถุดิบ (เหล็ก) ไปผลิตและจำหน่ายดังกล่าว กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) ประกอบกับมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แต่การแจ้งดังกล่าวเป็นเพียงการชี้แจงวิธีการขออนุญาต และการอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักรตามที่พระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๑๑ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ให้ผู้ฟ้องคดีทราบเท่านั้น มิใช่เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี จึงไม่ใช่คำสั่งทางปกครองตามนัยมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการชี้แจงดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนคำขอที่ให้ผ่อนปรนให้ผู้ฟ้องคดีสามารถนำวัตถุดิบที่นำเข้ามาก่อนวันที่กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับนำมาผลิตหรือมีไว้เพื่อผลิตเหล็กแผ่นฯ นั้น เป็นคำขอที่ศาลไม่มีอำนาจออกคำสั่งได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๙๘/๒๕๖๕)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับงานทะเบียน

ผู้ฟ้องคดีเป็นคนสัญชาติสวีเดน ได้จดทะเบียนสมรสกับนาง พ. สัญชาติไทย ถือวีซ่าประเภท Non-Immigrant (สำหรับผู้สมรสกับคนสัญชาติไทย) แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ต่อวีซ่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผู้ฟ้องคดีได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุดรธานี (ผู้ถูกฟ้องคดี) กรณีการต่อวีซ่า และได้รับแจ้งว่า ผู้ฟ้องคดีขาดต่อวีซ่าเป็นเวลากว่า ๒ ปี มีความผิดต้องถูกเนรเทศออกนอกราชอาณาจักร และต้องเสียค่าปรับ พร้อมทั้งได้แจ้งว่าต้องไปดำเนินการที่ด่านสนามบินสุวรรณภูมิ นั้น จากข้อเท็จจริงดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีเพียงแต่แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบว่า ผลทางกฎหมายจากการขาดต่อวีซ่าเป็นอย่างไร และการดำเนินการในกรณีของผู้ฟ้องคดีต้องดำเนินการ ณ สถานที่ใด ซึ่งการดำเนินการแจ้งข้อมูลของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือใช้อำนาจทางปกครอง หรือเป็นการกระทำทางปกครองใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถานภาพหรือสิทธิของผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่ได้มีการใช้อำนาจตามกฎหมายในการออกคำสั่งเนรเทศให้ผู้ฟ้องคดีออกนอกราชอาณาจักรไทยหรือมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าปรับแต่อย่างใด ดังนั้น กรณีจึงยังไม่มีเหตุพิพาทอันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในอันที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔๐/๒๕๖๕)**

ผู้ฟ้องคดีมีสัญชาติเลบานอน มีธุรกิจและถิ่นพำนักในประเทศไทย ต่อมา ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งให้บันทึกในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลที่มีพฤติการณ์เข้าลักษณะเป็นบุคคลต้องห้ามเข้ามาในราชอาณาจักรตามมาตรา ๑๒ (๗) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งห้ามมิให้ผู้ฟ้องคดีเข้ามาในราชอาณาจักร แต่โดยที่การบันทึกชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวเป็นเพียงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อันเป็นการดำเนินการภายในของฝ่ายปกครอง มิได้เป็นคำสั่งที่แยกส่วนต่างหากจากคำสั่งไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ซึ่งแจ้งตามหนังสือลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แต่อย่างใด การบันทึกชื่อผู้ฟ้องคดีเป็นบุคคลต้องห้ามจึงมิใช่คำสั่งทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่



ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายในอันที่จะมีสิทธิฟ้องคดีในเรื่องนี้ต่อศาลได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๓๑/๒๕๖๕)

เมื่อไม่ปรากฏว่านายทะเบียนอำเภอเวียงแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอเวียงแก่น (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งระงับการเคลื่อนไหวรายการทางทะเบียนของผู้ฟ้องคดี และโปรแกรมบันทึกการแจ้งเตือน “Caution Sign” ในรายการทะเบียนราษฎรของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นั้น ได้จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน และช่วยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทางทะเบียนมีความรอบคอบและพึงระมัดระวังเป็นพิเศษมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องสอบสวนและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ละเอียดรอบคอบจนเป็นที่แน่ชัดว่าบุคคลผู้นั้นเป็นเจ้าของชื่อและรายการบุคคลที่แท้จริง จึงจะดำเนินการทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่บุคคลนั้น ทั้งนี้ ตามที่อธิบดีกรมการปกครองได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว๘๗๘๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร อันเป็นการเตรียมการหรือดำเนินการเพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองในเรื่องทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน หรือเป็นเพียงขั้นตอนการพิจารณาทางปกครองเท่านั้น ไม่ใช่การระงับการเคลื่อนไหวรายการทะเบียนราษฎร หรือเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี หรือทำให้ผู้ฟ้องคดีถูกตัดสิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับบริการทางทะเบียนราษฎร หรือไม่สามารถแจ้งย้ายที่อยู่ได้ อันจะมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น การบันทึกโปรแกรมการแจ้งเตือน “Caution Sign” ดังกล่าว มิได้ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๒๕/๒๕๖๖ และที่ ๖๔๖/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

เมื่อคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่พิพาทเป็นการใช้อำนาจของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๕) ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๒ (๓) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ แม้จะได้มีการมอบอำนาจให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่น



เป็นผู้ปฏิบัติราชการแทนไปแล้ว แต่อำนาจตามกฎหมายที่แท้จริงยังคงเป็นของผู้มอบอำนาจ ยังมีได้หลุดพ้นจากความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการตามที่ได้มอบอำนาจไปนั้น ผู้มอบอำนาจยังคงต้องมีหน้าที่กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติราชการของผู้รับมอบอำนาจให้เป็นไปโดยถูกต้องตามที่กฎหมาย กฎ คำสั่ง หรือระเบียบปฏิบัติราชการกำหนด ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๕ ในฐานะเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยอุทธรณ์ ส่วนนาย ป. ผู้อำนวยการกองทัณฑปฏิบัติที่ลงนามในคำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่พิพาท นั้น เป็นเพียงผู้ลงนามในคำวินิจฉัยอุทธรณ์แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ตามที่ได้รับมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ เท่านั้น หาได้กระทำในฐานะส่วนตัวหรือในตำแหน่งผู้อำนวยการกองทัณฑปฏิบัติไม่ แต่กระทำในฐานะปฏิบัติราชการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๕ กรณีจึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายจากการกระทำของนาย ป. ในฐานะส่วนตัวที่จะมีสิทธิฟ้องเป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๖ ต่อศาลได้ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๗๒/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิสิตหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้าศึกษาในวิชากฎหมายธุรกิจภาคภาษาอังกฤษ ที่มีอาจารย์ ส. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) เป็นผู้สอน ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีได้ดำเนินการนำคะแนนแต่ละส่วนในรายวิชาดังกล่าวมารวมแล้วตัดเกรดให้นิสิตด้วยตนเอง แต่ได้ให้เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ เป็นผู้ดำเนินการ รวมถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ใช้เกณฑ์ตัดเกรด A วิชาดังกล่าวที่คะแนนตั้งแต่ ๘๕ คะแนน ซึ่งแตกต่างไปจากหลักเกณฑ์ปกติทั่วไปที่ใช้เกณฑ์ตัดเกรด A ที่คะแนนตั้งแต่ ๘๐ คะแนน และให้น้ำหนักสัดส่วนการประเมินผลของรายวิชานี้ในส่วนงานกลุ่มของอาจารย์ ดร. พ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ถึงร้อยละ ๔๐ ทั้งที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบการสอนเพียง ๒ ครั้ง จาก ๑๔ ครั้ง และเนื้อหาในการทำงานกลุ่มก็เป็นเนื้อหาเฉพาะในส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ รับผิดชอบการสอน นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ประเมินผลการศึกษาของนิสิตทั้งชั้นเรียนโดยนำคะแนนของนิสิตกลุ่มที่ขาดเรียนเกินร้อยละ ๘๐ มาประเมินผลร่วมกับนิสิตรายอื่นที่เข้าเรียนครบตามกำหนด อันมีลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มนิสิตที่ขาดเรียนเกินกำหนด อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ รวมคะแนนและตัดเกรดเป็นเพียงขั้นตอนการเตรียมการและดำเนินการของเจ้าหน้าที่เพื่อจัดให้มีคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยขั้นตอนดังกล่าวถือเป็นการดำเนินการภายในของมหาวิทยาลัยเท่านั้น



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิของผู้ฟ้องคดี สำหรับหลักเกณฑ์การตัดเกรด A และสัดส่วนการให้คะแนน เป็นเรื่องการตรวจสอบและการตรวจให้คะแนนมิใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการออกกฎหรือคำสั่งทางปกครอง หรือการกระทำทางปกครองหรือกิจกรรมทางปกครองอย่างอื่นอันเป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายมหาชน แต่เป็นดุลพินิจของผู้ออกข้อสอบและผู้ตรวจให้คะแนนข้อสอบแล้วแต่กรณี ซึ่งการใช้ดุลพินิจดังกล่าวย่อมมีความเป็นอิสระในทางวิชาการที่ศาลปกครองไม่อาจก้าวล่วงได้ นอกจากนี้ เมื่ออาจารย์ผู้สอนมีอำนาจดุลพินิจกับถือเป็นความอิสระในทางวิชาการ ประกอบกับข้อ ๗ ของข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๖ ที่กำหนดว่า นิสิตจะเข้าสอบรายวิชาใดต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชานั้น ในกรณีที่นิสิตมีเวลาเรียนต่ำกว่านี้ อาจารย์ผู้สอนอาจพิจารณาอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าสอบ ในรายวิชานั้นก็ได้ โดยการพิจารณาอนุญาตให้นิสิตรายใดเข้าสอบรายวิชาใดได้ เป็นอำนาจดุลพินิจ โดยแท้ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในการบริหารงานวิชาการตามที่เห็นสมควรและตามที่ข้อบังคับกำหนด อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อนุญาตให้นิสิตกลุ่มที่ขาดเรียนเกินร้อยละ ๘๐ เข้าสอบตามกรณีพิพาท คดีนี้ไม่มีผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๙๐๙/๒๕๖๕)

ผู้ฟ้องคดีเป็นนิสิตหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาคบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่คณะนิติศาสตร์ ปรับเปลี่ยนวิธีการสอบเป็นการสอบแบบออนไลน์ โดยเห็นว่าเป็นการพันวิสัยในการตรวจสอบการทุจริต และการประเมินผลการทำข้อสอบของนิสิตแต่ละรายว่าปฏิบัติตามคำสั่งของข้อสอบหรือไม่ ประกอบกับการสอบลักษณะดังกล่าวทางคณะนิติศาสตร์กลับเลือกใช้วิธีแบบปิดกล้องในการสอบของผู้เข้าสอบ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการจัดการสอบออนไลน์ดังกล่าวแม้จะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการสอบเป็นการสอบออนไลน์โดยไม่มีการเปิดกล้อง Webcam หรือติดตั้งกล้อง Webcam ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าสอบ แต่ละรายในระหว่างสอบก็ตาม แต่ก็ยังเป็นเพียงการดำเนินงานทางด้านการจัดการศึกษาภายใน ตามอำนาจหน้าที่ของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดี) เท่านั้น มิได้มีผลในทางกฎหมายกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อันจะมีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ หรือจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ ต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่ใช่ผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๓๙๖/๒๕๖๔)



ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นนักเรียนในโครงการพัฒนาประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ของโรงเรียน ว. ซึ่งจัดการเรียนการสอนในรูปแบบห้องเรียนพิเศษ โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สองภาษา โดยกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ปรากฏว่าเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ แจ้งโรงเรียน ว. ยุติการรับนักเรียนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นต้นไป สำหรับนักเรียนที่ได้รับเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ขอให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามโปรแกรมที่เปิดสอนอยู่เดิมจนกว่าจะจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย จากข้อเท็จจริงดังกล่าว คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ทำให้เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามโครงสร้างดังกล่าวแล้ว จะไม่สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในรูปแบบห้องเรียนพิเศษตามโครงการของโรงเรียน ว. ได้ คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และอยู่ในความหมายเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาถึงประกาศโรงเรียน ว. เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนพิเศษตามโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีมิใช่ นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕.๑ ทั้งยังไม่มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมและเฉลี่ยรายวิชาตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕.๒ ถึงข้อ ๕.๔ ของประกาศดังกล่าว เช่นนี้แล้วผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งนี้ ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งผู้ที่อาจได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่มีสิทธิฟ้องคดีนี้ได้ควรเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ของประกาศดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๔๔๐/๒๕๖๔)



(๓) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำอื่น

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๐ (ราชบุรี) (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ออกประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมและรักษาป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองรี จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ฉบับ แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีทราบฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะเข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีอ้างสิทธิครอบครอง พร้อมทั้งแจ้งค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนและเงินเพิ่มให้ผู้ฟ้องคดีทราบเนื่องจากผู้ฟ้องคดีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากป่าสงวนแห่งชาติตามคำสั่งลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ฉบับ ซึ่งเป็นคำสั่งทางปกครอง เห็นว่า การออกประกาศลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งสองฉบับดังกล่าว นั้น เป็นขั้นตอนตามกระบวนการใช้มาตรการบังคับทางปกครองเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองของตน มิได้มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองที่จะต้องระบุงรณที่อาจอุทธรณ์หรือโต้แย้ง การยื่นคำอุทธรณ์หรือคำโต้แย้ง และระยะเวลาสำหรับการอุทธรณ์หรือการโต้แย้งไว้ในประกาศดังกล่าวตามนัยมาตรา ๔๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งสองฉบับ จึงถือเป็นการกระทำอื่นตามนัยมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี เพราะหากพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างในที่ดินทั้งสองแปลงแล้ว จะมีผลทำให้ทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดียังจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเงินเพิ่มอีกร้อยละยี่สิบห้าต่อปีของค่าใช้จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐด้วย ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้ออกประกาศทั้งสองฉบับดังกล่าว จึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๕๑/๒๕๖๖)



(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพระราชทานอภัยโทษและการราชทัณฑ์

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักโทษเด็ดขาดถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวาง ฟ้องว่า เจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวางและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกได้จัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) และเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเชิงลึกของผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษ โดยไม่แจ้งข้อมูลให้ผู้ต้องขังทราบถึงผลกระทบจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อการกระทำของเจ้าหน้าที่เรือนจำกลางบางขวางและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอกที่ได้จัดเก็บสารพันธุกรรม (DNA) ดังกล่าวเป็นกรณีที่ผู้ต้องขังซึ่งจะพ้นโทษสามารถปฏิเสธไม่ให้ความยินยอม หรือหลีกเลี่ยงการกระทำของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวได้ หากไม่สมัครใจ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่เป็นผู้ที่อาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และไม่อาจใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๕๐/๒๕๖๕)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองพักอาศัยและประกอบอาชีพอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ฟ้องว่า การที่กรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่เปิดพื้นที่สนามหลวงให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยได้ใช้แผงเหล็กกั้นรอบสนามหลวง และมีการแบ่งพื้นที่การใช้สนามหลวงออกเป็นสองส่วน คือ ทางด้านทิศใต้ใช้สำหรับประกอบรัฐพิธี ส่วนทางด้านทิศเหนือเป็นที่โล่งว่างและบริเวณกึ่งกลางท้องสนามหลวงทำถนนสำหรับรถยนต์จอดรับส่งนักท่องเที่ยว การกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีรื้อถอนแผงเหล็กที่กั้นรอบสนามหลวง จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าไปใช้สนามหลวงในการออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ และเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าไปทำกิจกรรม นั้น เมื่อกรุงเทพมหานครยังคงจัดแบ่งพื้นที่ทางด้านทิศเหนือเป็นพื้นที่ว่างสำหรับให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและใช้ออกกำลังกายได้เหมือนเดิม จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองยังคงมีสิทธิใช้พื้นที่สนามหลวงได้เช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป ประกอบกับการใช้แผงเหล็กปิดกั้นรอบสนามหลวงในยามวิกาลเพื่อป้องกันมิให้มีบุคคลเข้ามาใช้



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

เป็นแหล่งมั่วสุมหรือเข้ามาใช้พื้นที่กระทำความผิดตามกฎหมาย ส่วนในเวลากลางวันได้เปิดประตูให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ในสนามหลวงได้ ส่วนการปลูกต้นไม้กึ่งกลางทางเดินรอบสนามหลวงนั้น โดยสภาพย่อมถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีตามมาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง (๑๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครฯ และหากการค้ำยันต้นไม้บางต้นได้ไปกีดขวางทางเดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็สามารถร้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขมิให้เหล็กค้ำยันกีดขวางทางเดินได้ ดังนั้น ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีทั้งสองดังกล่าวจึงยังไม่ถึงขนาดเป็นความเดือดร้อนหรือเสียหายในอันที่จะใช้สิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร. ๑๓๘/๒๕๖๕)

(๔) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการละเลยต่อหน้าที่

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นประชาชนชาวไทยที่มีสิทธิและหน้าที่ปกป้องรักษาผลประโยชน์ของชาติและปฏิบัติตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ตามลำดับ) ร่วมกันกำหนดราคาน้ำมันแพงเกินจริงและเอื้อประโยชน์ต่อเอกชน ทำให้การกำหนดราคาเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องมาจากการจ่ายเงินกองทุนชดเชยเพื่ออุดหนุนกลุ่มปิโตรเคมีและอุตสาหกรรม การผูกขาดการขายก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การกำหนดราคาหน้าโรงกลั่นที่สูงเกินไป และผู้ทำหน้าที่กำหนดราคามีผลประโยชน์ทับซ้อนเนื่องจากดำรงตำแหน่งในบริษัทเอกชนด้วย รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่กำหนดเพดานราคาน้ำมันที่เป็นธรรม ปลอมให้มีการจำหน่ายน้ำมันโดยตั้งราคาตามอำเภอใจและค้ากำไรเกินควร นั้น โดยที่น้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการผลิต



และการขนส่งของประเทศ การกำหนดโครงสร้างราคาน้ำมันจึงย่อมส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันในประเทศ และมีผลกระทบต่อผู้บริโภคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่อ้างว่าเป็นผู้บริโภคซึ่งได้รับผลกระทบจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดในการกำหนดราคาน้ำมันโดยไม่ชอบและไม่กำกับดูแลราคาน้ำมันให้ถูกต้องเหมาะสม ทำให้ต้องใช้น้ำมันในราคาที่แพงเกินกว่าความจริง จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสี่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้จากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปดดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงมีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อร. ๑๖๗/๒๕๖๖)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ นายกรัฐมนตรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่กำกับดูแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธาน คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยการควบคุมราคาจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศดังกล่าว ให้มีราคาเดียวกันกับราคา ณ โรงกลั่น ตามพระราชบัญญัติ การค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีและประชาชนต้องใช้น้ำมันในราคาที่แพง กว่าความเป็นจริง ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีกำกับดูแลรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พาณิชย์ ให้ควบคุมราคาจำหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นสินค้าควบคุมตามประกาศ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้มีราคาเดียวกันกับราคา ณ โรงกลั่น ตามพระราชบัญญัติการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้น ข้อพิพาทในคดีนี้เป็นเรื่องที่ อยู่ในความรับผิดชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนด ตามนัยมาตรา ๖ และมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๙) ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ และผู้ถูกฟ้องคดีโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ จัดส่งหนังสือร้องเรียนของผู้ฟ้องคดีให้กระทรวงพาณิชย์เพื่อพิจารณา ต่อไปแล้ว จึงไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อน



หรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องจากการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะมีสิทธิฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๗๕/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดี) รับคำขออนุญาตออกโฉนดที่ดินให้ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่ภายในระยะเวลาตามที่ศาลเห็นสมควรกำหนด นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏตามคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรียังไม่ได้ออกประกาศกำหนดท้องที่ในบริเวณที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ พบ. ๓๐๙ ให้เป็นเขตท้องที่สำรวจรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดินตามมาตรา ๕๘ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่จึงยังไม่อาจนำพนักงานเจ้าหน้าที่เดินสำรวจรังวัดทำแผนที่ในบริเวณที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่ทำประโยชน์เพื่อออกโฉนดที่ดินได้ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่ยอมรับในคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า ยังไม่ได้ยื่นคำขอรังวัดออกโฉนดที่ดินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะรายตามมาตรา ๕๙ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน แต่อย่างไรก็ดี ผู้ถูกฟ้องคดีหรือเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี สาขาท่ายาง จึงยังไม่มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องพิจารณาหรือมีคำสั่งใด ๆ ในเรื่องนี้แต่อย่างใด กรณีจึงยังไม่มีเหตุแห่งการฟ้องคดีอันเกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งหกสิบสี่จึงมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายที่จะเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๐๖๖/๒๕๖๖)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้สื่อข่าวปฏิบัติหน้าที่ผลิตรายการข่าวเชิงสารคดี พบเห็นและติดตามพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนาย บ. เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส วัด ส. จึงฟ้องคดีนี้ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ดำเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๕๕ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๗ การดำเนินการทางวินัย ข้อ ๕๑ ข้อ ๕๓ และข้อ ๕๔ นั้น เห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีมีเจตนาที่แท้จริง



ต้องการให้ศาลมีคำพิพากษาและคำบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการสืบสวน สอบสวน และพิจารณา
ลงโทษทางวินัยแก่นาย บ. แต่โดยที่การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัยแก่นาย บ. หรือไม่
อย่างไร มิได้กระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ
ทางวินัยแก่นาย บ. มิได้มีผลเป็นการเยียวยาหรือแก้ไขความเดือดร้อนเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด
จึงถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีนี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๙/๒๕๖๕)

(๕) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า
เกินสมควร

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน
หรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๖) ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ จากการกระทำละเมิดของ
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือ
เสียหายฯ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดิน

ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า การที่นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบล
หนองป่าครั่ง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) แก้ไขรายการในทะเบียนบ้านของผู้ฟ้องคดี จากหมู่ที่ ๑ เป็นหมู่ที่ ๖
เป็นการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะได้รับเลือกเป็น
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตามมาตรา ๑๒ (๓) แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช
๒๔๕๗ จึงฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แก้ไขภูมิลำเนาของผู้ฟ้องคดีจากหมู่ที่ ๖ มาเป็นหมู่ที่ ๑ กรณีจึงเป็น



คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ และการแก้ไขหรือบรรเทาความเดือดร้อนหรือเสียหายศาลสามารถกำหนดค่าบັงคับได้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้มีสิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๙๘/๒๕๖๕)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายฯ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๓) ผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

(ก) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าเป็นผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งครู สังกัดโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับโรงเรียนในทางที่เป็นลบ และให้ผู้ฟ้องคดีหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการสอนชั่วคราว ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือร้องทุกข์ฉบับลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อขอความเป็นธรรมในกรณีที่ถูกลงโทษหยุดปฏิบัติหน้าที่ในการสอน ต่อมา นายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจะครบกำหนด ๙๐ วัน ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งหากล่วงพ้นระยะเวลา ๙๐ วันแล้ว ผู้ฟ้องคดีสามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ขอให้ศาลพิพากษาให้มหาวิทยาลัยนเรศวร (ผู้ถูกฟ้องคดี) พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อันเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ล่าช้า ซึ่งถือเป็นคดีที่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการร้องทุกข์จนครบกำหนดระยะเวลาเรื่องร้องทุกข์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร



ว่าด้วยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องการร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว ศาลปกครองจึงรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๘/๒๕๖๖)

(ข) กรณีที่ศาลปกครองวินิจฉัยว่าไม่เป็นผู้มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

เทศบาลตำบลท่าวังทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยนายกเทศมนตรีตำบลท่าวังทอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ทำสัญญาจ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างถนน คสล. อันเป็นการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค สัญญาจ้างดังกล่าวจึงเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ก่อสร้างถนน คสล. ถูกต้องตามแบบที่กำหนดในสัญญาจ้างและส่งมอบงานจ้างให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจผลงานแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดี พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองผลงานว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาจ้าง แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กลับมีหนังสือเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการก่อสร้างถนน คสล. ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการงานก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า หนังสือเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายนั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายและข้อสัญญา จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนหนังสือดังกล่าว และเพิกถอนการบังคับหลักประกันสัญญา กรณีจึงเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว อย่างไรก็ตาม หนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น มีลักษณะเป็นเพียงการทวงถามให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินเท่านั้น หากผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินจากตนตามสัญญาจ้างพิพาท ผู้ฟ้องคดีก็ชอบที่จะปฏิเสธไม่ชำระเงิน โดยไม่จำเป็นต้องฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือดังกล่าว แต่เป็นเรื่องที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจะต้องใช้สิทธิเรียกร้องจากผู้ฟ้องคดี โดยนำคดีไปฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยเงินต่อไป กรณีจึงยังถือไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง ประกอบกับคำขอให้ศาลเพิกถอนหนังสือที่เรียกให้ชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวเป็นคำขอที่ศาลไม่อาจกำหนดค่าบังคับให้ได้ ทั้งนี้ตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ส่วนคำฟ้องที่ขอให้เพิกถอนการบังคับหลักประกันสัญญาตามหนังสือที่แจ้งให้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ชำระเงินตามหนังสือค้ำประกันสัญญาให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อสัญญาค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าวเป็นสัญญาอุปกรณ์ จึงเป็นคดีพิพาทที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙

